

0001147-24.2018.8.26.0651

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Valparaíso

Foro: Foro de Valparaíso

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... chegou. Tem 21 anos. Participou do roubo na companhia do Bruno e Antônio. A testemunha e Bruno combinaram o roubo previamente. Antônio só ficou do lado de fora esperando no carro. Deram parte dos relógios para o réu, pois ele deu guarida aos autores. Ele sabia que haveria roubo, mas não que seria na ótica. Ele esperou do lado de fora e chegando na casa dele, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Valparaíso

Foro de Valparaíso

1ª Vara

Rua Padre Mauro Eduardo s/nº, Valparaíso-SP - cep 16880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001147-24.2018.8.26.0651 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001147-24.2018.8.26.0651

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 32/2018 - Delegacia de Polícia de Valparaíso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Francisco Figueiredo Rabelo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

I. Relatório

ANTONIO FRANCISCO FIGUEIREDO RABELO, vulgo "Alemão", devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo como incurso artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque supostamente na Avenida Manoel Parada de Carvalho, 1, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de Valparaíso, dia 03 de março de 2018, por volta das 08h20min, no estabelecimento comercial Ótica Nova, agindo com unidade de designios e propósitos com os adolescentes Douglas Brito da Cunha e Bruno Henrique Alves de Aguiar, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, 14 (quatorze) relógios de pulso.

Denúncia recebida em 02 de maio de 2018, às fls. 29/30.

Citação do réu, à fl. 170.

Resposta à acusação apresentada, às fls. 174/176.

Folhas de antecedentes e certidões do distribuidor, a fls. 31/48, 51/55, 64/65, 79/80, 97/106 e 148/166.

Nesta data 07 de junho de 2022 foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Foram ouvidas a vítima, a testemunha da acusação e interrogado o réu. Ao final, a Acusação requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa alegou que o denunciado não participou da prática do crime, não corrompeu menores a praticar o crime de roubo, portanto inexistindo provas suficientes para sufragar eventual ação penal, requerendo a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta do roubo para a receptação (artigo 180 do Código Penal).

É o relatório dos autos.

II. Fundamentação

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

A pretensão acusatória é procedente, eis que ao cabo da instrução criminal restou demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime descrito na denúncia, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Consoante artigo 157, caput, do Código Penal, configura o delito de roubo a ação de subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

É certo que para o reconhecimento da ação delitativa, é necessário comprovar a materialidade e autoria delitivas, bem como a inexistência de circunstâncias que excluam a tipicidade e a ilicitude da conduta e a culpabilidade do agente.

A materialidade delitiva vem apontada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição dos bens apreendidos (fls. 07/08), auto de entrega à vítima (fls. 16/17).

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), auto de avaliação (fls. 33) e relatório de investigações (fls. 83/90) e, além dos termos de declarações prestados em sede de instrução.

A autoria também é certa, conforme se deduz do relatório de investigações (contendo imagens do local no dia dos fatos, a fls. 9/18), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 49/50), bem como das declarações prestadas em juízo.

A testemunha Bruno Henrique Aguiar afirmou que ele e o outro menino mais novo, entraram no estabelecimento, após, correram para o carro e foram embora. Antonio ficou aguardando os adolescentes na rua sem saída. O réu sabia que iam praticar o roubo e ficou esperando os autores. Depois, entregaram os relógios para ele. O adolescente fingiu que estava com a mão na cintura, mas não tinha arma. Os relógios ficaram na posse do réu, e não deu tempo de dividirem entre os autores. A testemunha tem 21 anos. Respondeu por esse delito e ficou quase 7 meses na fundação casa.

A testemunha DOUGLAS BRITOS DA SILVA afirma que estava na ótica, Bruno entrou e depois a testemunha chegou. Tem 21 anos. Participou do roubo na companhia do Bruno e Antônio. A testemunha e Bruno combinaram o roubo previamente. Antônio só ficou do lado de fora esperando no carro. Deram parte dos relógios para o réu, pois ele deu guarida aos autores. Ele sabia que haveria roubo, mas não que seria na ótica. Ele esperou do lado de fora e chegando na casa dele, dividiram o produto do roubo.

A testemunha Ademir da Silva afirmou que souberam do roubo na parte da manhã no centro de Valparaíso. À noite, encontraram Bruno, localizaram-no próximo a casa de alemão. Logo Bruno confessou o fato. Havia câmeras de monitoramento no local e dava pra ver nitidamente os adolescentes. Na casa de Ademir, encontraram vários pertences da loja. Conseguiram localizar apenas 4 de 12 relógios. O restante não foi recuperado. Os adolescentes estavam na loja e o réu ajudou na fuga. Não se recorda se houve uso de arma.

Em interrogatório, o réu confessou o fato. Afirmou que estava no carro, enquanto os adolescentes entraram na loja, mas os relógios não estavam com ele. Participou do delito, da forma narrada pela testemunha policial. Afirmar-se arrependido. Depois do crime, parou de atuar na criminalidade. Não estava na residência. O produto do roubo, da parte que cabia ao réu, foi vendido. Os adolescentes usaram uma réplica de arma. Depois jogaram fora. Algumas pessoas correram.

Pela análise do conjunto probatório, os depoimentos das testemunhas prestados em audiência são coesos ao confirmar a prática do crime, bem como ao atribuir a autoria do fato ao réu, que, inclusive confirmou a autoria dos delitos.

Os comparsas que participaram do delito depuseram em juízo narrando detalhadamente a cena criminosa: enquanto o réu os aguardava no carro, na saída do estabelecimento, os adolescentes entraram anunciando o assalto e levaram consigo diversos pertences da ótica, que seriam divididos entre os três coautores.

Em que pese alguma divergência nas narrativas, é certo que os três comparsas – o réu e os dois adolescentes – agiram com unidade de desígnios para a consecução do ato criminoso, de modo que ajustaram previamente as condutas para que os menores entrassem na loja e subtraíssem os bens, enquanto o réu dava guarida, como motorista.

Já o policial, ouvido em juízo, assentiu que os rapazes foram reconhecidos facilmente pelas câmeras de segurança existentes no local, a partir das quais também puderam notar a participação do acusado do lado de fora.

E a atuação do réu não possuiu menor relevância, vez que já tinha experiência anterior em prática de crimes patrimoniais, atuou como motorista para facilitar a rápida fuga e os bens foram parcialmente localizados em sua residência.

Ainda, em interrogatório, o réu confirmou toda a trama delitiva conforme mencionado pela testemunha policial. Afirmou que sabia do delito e ajustou-se previamente com os adolescentes, que teriam utilizado um simulacro de arma de fogo. Indicou que não foi possível recuperar grande parte dos produtos roubados, eis que logo após o crime ele vendeu o que trazia consigo.

Em acréscimo à prova oral, na fase inquisitória, tanto a vítima como os adolescentes confirmaram a posse de simulacro de arma de fogo, utilizado para ameaçar os ofendidos e facilitar a subtração de bens.

Desta forma, ficou devidamente demonstrada a conduta delitiva de modo que o réu pode ser considerado coautor do delito, pois atuou no planejamento e execução do crime, de forma relevante e com dolo típico da conduta de roubo.

Há que reconhecer, ainda, a incidência das causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, I (na redação original, anterior à lei 13.654/2018, tratando-se de novatio legis in pejus) e II, do Código Penal. Ficou evidenciada a participação dos (à época) adolescentes, que confirmaram a trama delitiva em juízo, facilitando a consecução do fim criminoso.

Ainda, quanto à majorante relativa ao emprego de arma de fogo para o exercício da ameaça, conforme já fundamentado acima, tanto testemunha quanto réu confirmaram o emprego do artefato, fazendo jus ao aumento de pena, já que a arma, ainda se tratando apenas de simulacro, auxiliou a causar temor nas vítimas.

Por fim, incabível a cogitada desclassificação do delito de roubo para a receptação, uma vez que as provas são robustas quanto à subtração realizada pelos menores em concurso de agentes com o autor. Todos confirmaram a subtração mediante grave ameaça contra as vítimas, estando bem delineada a figura delitiva do roubo.

Quanto à última imputação, o réu igualmente incorreu no delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8069/90, pois fez os adolescentes participarem do ato criminoso, corrompendo-os para a prática de infração penal, ou induzindo-os a praticá-la. Tratando-se de delito formal, é prescindível a prova de efetiva corrupção ou influência do acusado sobre os menores de idade, bastando a participação dos adolescentes no crime, tendo em vista que o bem jurídico tutelado envolve justamente o afastamento de menores da esfera criminal.

Nesse sentido, já se encontra consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 500: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "No julgamento do EResp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012)

2. "Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, a condenação do réu é medida que se impõe, devendo a denúncia ser julgada procedente.

Dosimetria da pena

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, apura-se que o réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 51/55, 103/104, que apresenta registro de diversos crimes anteriores.

Quanto ao mais, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências, embora negativas, não demonstram maior gravidade, eis que o produto foi parcialmente devolvido. Nada a ser valorado sobre o comportamento da vítima. Logo, fixo a pena base com acréscimo de 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 12 dias multa para o roubo e 01 ano e 02 meses de reclusão para a corrupção de menor.

Na segunda fase, deve ser compensada a reincidência com a confissão, tratando-se ambas de circunstâncias preponderantes.

Por fim, acresço 1/3 à pena do roubo, em razão as causas de aumento de pena, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias e 16 dias multa.

Em razão do concurso formal, mais benéfico ao réu, a pena resulta finalmente em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa.

A multa será arbitrada no valor mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à data do fato), ante a ausência de dados acerca da situação financeira do réu.

Em razão do patamar arbitrado, observando-se os critérios do artigo 59 do Código Penal, entendo ser o caso de fixação, do regime inicial fechado de execução de pena (artigo 33, § 2º, "a", e § 3º, CP).

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida na denúncia para CONDENAR o réu ANTONIO FRANCISCO FIGUEIREDO RABELO, RG 40.326.252, como incurso no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, na forma do artigo 70, do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Não sendo apurado com segurança o valor dos objetos roubados, deixo de arbitrar indenização mínima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).
O réu poderá recorrer em liberdade, se o caso, observado eventual cumprimento de pena em virtude de outro delito.

Após o trânsito em julgado:

- a) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e à Delegacia de Polícia;
- b) Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) Notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP);
- d) Expeça-se certidão de honorários à (ao) Defensor(a) nomeado(a) nos termos do Convênio OAB/SP Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Custas pelo réu.

P.R.I.C.

Valparaíso, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA